

# **CARABINEROS DE CHILE:**

## **ROL DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO**

**Autor:** General ® Reinaldo José Ríos Cataldo  
Abogado. Magíster en Ciencia Política U. de Ch.  
Postgraduate Criminal Justice Leicester University UK.  
Diplomado en Derecho Procesal Penal UNIACC  
Postgraduado en Interpretación de Contratos. Universidad de Harvard USA

Julio 20, 2026

## Tabla de contenido

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| CARABINEROS DE CHILE: .....           | 1 |
| ROL DE CONTROL DEL ORDEN PÚBLICO..... | 1 |
| SÍNTESIS EJECUTIVA                    |   |
| RESUMEN                               |   |
| ABSTRACT .....                        | 4 |

## JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I.- INTRODUCCIÓN .....                                                                       | 4  |
| II.- DESARROLLO .....                                                                        | 5  |
| 2.1.- <i>Del Análisis y Estudio a la Pregunta Directriz</i> .....                            | 5  |
| 2.1.1.- <i>Breve descripción de los Roles Institucionales de Carabineros de Chile.</i> ..... | 5  |
| 2.2.- <i>Del Rol de Control de Orden Público.</i> .....                                      | 6  |
| 2.3.- <i>De las Funciones Clave en el Orden Público</i> .....                                | 8  |
| 2.4.- <i>De los Ejes de su Gestión Integral</i> .....                                        | 9  |
| 2.5.- <i>De las Restricciones de Armamento y Transparencia</i> .....                         | 10 |
| 2.6.- <i>Del Uso de la Fuerza para Restaurar el Orden Público</i> .....                      | 11 |
| 2.7.- <i>De los Niveles de la Fuerza</i>                                                     |    |
| 2.8.- <i>La Legítima Defensa en el Orden Público</i>                                         |    |
| 2.11.- <i>Factores Estatales y Modernización del Sistema de Inteligencia</i>                 |    |
| III.- CONCLUSIONES EJECUTIVAS                                                                |    |
| IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                              |    |
| V.- ANEXO N° 1                                                                               |    |

*"El Estado es el aparato jurídico-administrativo a través del cual la voluntad política aspira, en nuestros tiempos, a organizar del modo más eficiente posible el Orden Público y la concordia interna." (Freund, Julien: La Crisis del Estado y otros Estudios, pp. 34-35)*

## SÍNTESIS EJECUTIVA

Este ensayo sostiene que el rol de Carabineros de Chile en el control del orden público debe comprenderse como una función estatal estratégica, jurídicamente delimitada y subordinada al Estado de Derecho. Su valor central radica en equilibrar eficacia operativa, legitimidad institucional y respeto irrestricto a los derechos fundamentales. El análisis identifica avances normativos relevantes en uso de la fuerza, transparencia y legítima defensa policial, pero advierte que la estabilidad democrática no puede descansar solo en la respuesta coercitiva. La conclusión principal es que el país requiere transitar desde un modelo predominantemente reactivo hacia una arquitectura preventiva, intersectorial y basada en inteligencia estratégica.

## RESUMEN

El Orden Público, si bien su resguardo se encuentra radicado en el Presidente de la República por expreso mandato de la Constitución Política de la República (CPR, 1980, art. 24), requiere de una "fuerza que lo garantice y preserve"<sup>1</sup>. "Esa fuerza es Carabineros de Chile"<sup>2</sup>. Este ensayo analiza de qué forma Carabineros cumple su función profesional dentro del Estado para garantizar el Orden Público y la seguridad pública interior. Se revisa el marco constitucional y legal, los siete roles institucionales, y se profundiza en el Rol de Control de Orden Público, sus protocolos, el uso diferenciado de la fuerza y la legítima defensa privilegiada introducida por la Ley 21.560. Finalmente, se presenta un análisis crítico sobre las tensiones entre orden público y derechos fundamentales.

Palabras clave: Carabineros de Chile, orden público, seguridad pública, uso de la fuerza, legítima defensa

---

<sup>1</sup> Esta legitimación concedida a Carabineros, autoriza a las Autoridades de Gobierno para el uso de "la fuerza legítima" con el objeto de reestablecer el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, en el caso que sean quebrantadas. (WEBER, MAX) lo que se concreta en el presente caso, a través de su Fuerza Pública. Weber, Max: "La Estructura del Poder", Capítulo I, p. 53, Editorial La Pleyade, Buenos Aires, 1977, la concibe como "la probabilidad de imponer la voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia.

<sup>2</sup> Constitución Política de la República, 1980. Art. 101º, Inciso 2º. -

## ABSTRACT

Public order, although its safeguarding is vested in the President of the Republic by express mandate of the Political Constitution (CPR, 1980, art. 24), requires a force to guarantee and preserve it. That force is Carabineros de Chile. This essay analyzes how Carabineros fulfills its professional function within the State to guarantee public order and internal public security. The constitutional and legal framework, the seven institutional roles, and the Role of Public Order Control are reviewed, including protocols, differentiated use of force, and the privileged self-defense introduced by Law 21.560. Finally, a critical analysis is presented on the tensions between public order and fundamental rights.

Keywords: Carabineros de Chile, public order, public security, use of force, self-defense.

## JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Carabineros de Chile es el pilar fundamental de la República para su estabilidad democrática y la convivencia nacional, ya que ejerce el **monopolio legítimo de la fuerza para garantizar el orden público y dar eficacia al derecho**. (V. gr. CPR 1980, art. 101, inc. 2°).

Su presencia transversal en todo el territorio asegura la soberanía del Estado y la protección de los habitantes; asimismo, como órgano del Estado, “garantiza el orden institucional de la República”. (V. gr. CPR 1980, art. 6, inc. 1°).

## I.- INTRODUCCIÓN

En el marco de una República Democrática, la existencia y estabilidad del entramado constitucional e institucional de la nación dependen intrínsecamente de la capacidad del Estado para resguardar la convivencia pacífica. Si bien la responsabilidad del “orden público radica políticamente en la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”<sup>3</sup>, su viabilidad material requiere de un órgano técnico, jerárquico y profesionalizado que convierta los mandatos abstractos del derecho en realidades tangibles para los ciudadanos.

En la arquitectura institucional chilena, esta vital función garantizadora ha sido encomendada a Carabineros de Chile, entidad que actúa como el brazo operativo legítimo del Estado y titular del monopolio de la fuerza pública.

La preservación de la “paz social”<sup>4</sup> y el orden público no debe entenderse de manera aislada o meramente reactiva. Este concepto se encuentra indisolublemente ligado a la eficacia del derecho, es decir, a la vigencia de una

---

<sup>3</sup> Op. Cit. Art. 24 de la CPR80.

<sup>4</sup> “La paz social es, dice San Agustín, la tranquilidad del orden.” Widow, Juan Antonio, “El Hombre, Animal Político” p. 50

tranquilidad fructífera donde la comunidad respeta las normas de convivencia social porque reconoce la legitimidad de la autoridad y del marco legal que la rige.

Bajo este paradigma, la labor de Carabineros se despliega de forma transversal a lo largo del territorio nacional, articulando una serie de funciones esenciales —desde la prevención comunitaria y la solidaridad social ante emergencias, hasta el control especializado de las alteraciones públicas— que en conjunto dotan de estabilidad democrática al país.

Sin embargo, las dinámicas urbanas contemporáneas y la evolución del conflicto social imponen constantes tensiones a los procedimientos policiales. Frente a este escenario, surge la pregunta directriz que guía este Ensayo:

*¿De qué forma Carabineros de Chile cumple su función profesional dentro del Estado para garantizar de manera efectiva el orden público y la seguridad interior?*

Para responder a este interrogante, el presente ensayo examinará en profundidad el Rol de Control de Orden Público (COP) de la Institución. Se analizarán críticamente sus ejes de actuación bajo normativas modernas de resguardo a los derechos humanos, el impacto operativo de la legítima defensa privilegiada policial tras las últimas reformas legales, y la urgente necesidad de transitar desde una respuesta táctica reactiva hacia un sistema integral de inteligencia estratégica estatal que permita anticipar los desafíos de seguridad que apremian a la sociedad actual.

## II.- DESARROLLO

### 2.1.- Del Análisis y Estudio a la Pregunta Directriz.

Para dar cumplimiento a su Misión Constitucional, la doctrina de Carabineros de Chile diversifica su labor mediante “siete roles”<sup>5</sup> esenciales que coadyuvan directamente al equilibrio de la sociedad y al “Orden Público”<sup>6</sup>. Si bien todos ellos coadyuvan a la función profesional y al Orden Público, este trabajo profundiza en el **“Rol de Control de Orden Público”**.

#### 2.1.1.-Breve descripción de los Roles Institucionales de Carabineros de Chile<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Vgr. Pág 79, Manual de Doctrina y Código de ética de Carabineros de Chile. Segunda edición, marzo 2017.-

<sup>6</sup> “El Orden Público es la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad. - Vial del Río, Víctor: “Derecho Civil, Teoría General de los Actos Jurídicos”. Ediciones Universidad Católica de Chile, 1985, p. 37.

<sup>7</sup> Roles de Carabineros y actividades de extensión: Cap. IV. “Carabineros de Chile una Institución al servicio del País”. Pág. 86

**Respecto al Rol Preventivo**, constituye la principal labor de Carabineros. Es definido como esencial y primario por la Institución, y consiste en la presencia activa en la comunidad para disuadir la comisión de delitos, proteger la vida y los bienes de las personas, y mantener el equilibrio social.

**El Rol Educativo** se orienta a entregar conocimientos, crear conciencia y fomentar una predisposición adecuada en la ciudadanía respecto al respeto de las leyes, el ordenamiento jurídico y la convivencia vial.

**El Rol de Comodidad Pública** se enfoca en brindar auxilio y soluciones a problemas cotidianos de la ciudadanía, tales como orientar a personas extraviadas, asistir en emergencias menores o entregar asistencia en la vía pública.

**El Rol de Solidaridad Social** es el apoyo constante y asistencia humanitaria a la comunidad, especialmente visible durante catástrofes naturales, incendios o accidentes, prestando ayuda directa a los sectores más vulnerables.

**Con el Rol de Integración Nacional**, la Institución busca consolidar la presencia del Estado en todo el territorio chileno, especialmente en zonas extremas, aisladas o de difícil acceso, sirviendo como elemento de cohesión y apoyo para los habitantes.

**En relación con el Rol Investigativo**, consiste en la recopilación de antecedentes, levantamiento de evidencias y primeras diligencias en el sitio del suceso “bajo las directrices del Ministerio Público”<sup>8</sup>, así como la “ejecución de mandatos judiciales”<sup>9</sup>.

## **2.2.- Del Rol de Control de Orden Público.**

Este rol se refiere a la restauración del Orden Público cuando es quebrantado. Constituye el conjunto de actividades que desarrolla Carabineros para restaurar el Orden Público y para practicar los actos de instrucción y las órdenes decretadas por autoridades judiciales y administrativas competentes.

Respecto a este rol, la Institución ha puesto especial énfasis en “el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de las personas”<sup>10</sup> en todos sus procedimientos, amparados en normativas, protocolos y en su responsabilidad social y ética.

Del análisis se desprenden tres ejes interdependientes que definen la estabilidad democrática y la paz social dentro del Estado Nación, a saber: (a) El

---

<sup>8</sup> Ley N° 19640, de 08 octubre 1999, Art. 2°, Inc. 2°

<sup>9</sup> CPR80, Art. 76 Inc. 3°

<sup>10</sup> Departamento de Derechos Humanos, pág. 136, “Carabineros de Chile una Institución al servicio del País”.

Orden Público, (b) El conflicto social; y, (c) La seguridad ciudadana. Cuando un Estado enfrenta desequilibrios en estas áreas, requiere de un enfoque integral que priorice el diálogo y la modernización de los protocolos institucionales.

**a. El Orden Público:** Consiste en el estado de normalidad y legalidad institucional del Estado-Nación, permitiendo la convivencia pacífica y el respeto a la Constitución. El Estado tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de la sociedad mediante la regulación de la vida en común. Sus límites aparecen cuando se altera por manifestaciones violentas o delitos, debiendo el Estado restablecer el imperio de la ley, priorizando el uso proporcional de la fuerza y “el respeto a los derechos humanos”<sup>11</sup>.

**b. El Conflicto Social:** Surge de demandas insatisfechas, desigualdades estructurales o tensiones entre distintos grupos. No es intrínsecamente un delito, sino una expresión de la dinámica democrática. El riesgo está presente cuando no es canalizado a través de instituciones políticas o mesas de diálogo, pudiendo derivar en polarización, violencia civil y alteración del Orden Público.

Para Dahrendorf, el conflicto social surge de la **estructura de poder y autoridad** inherente a toda organización social o institución. El autor plantea que la sociedad se divide entre quienes detentan el poder y quienes están excluidos de él, generando intereses contrapuestos que se manifiestan en oposiciones políticas y sociales.<sup>12</sup>

**c. La Seguridad Ciudadana:** Es la acción conjunta del Estado y la comunidad para proteger a las personas, prevenir delitos y garantizar una convivencia pacífica. Su objetivo es armonizar el orden civil con los derechos humanos mediante la prevención y la colaboración institucional.

El expresidente Ricardo Lagos concibe la seguridad ciudadana como un **derecho fundamental de las personas** y un **bien público** que debe garantizar el Estado, entendido no solo como la ausencia de delitos, sino como la base para el ejercicio de la libertad, la cohesión social y el desarrollo con igualdad.

---

<sup>11</sup> CPR80, Art. 5º, Inc. 2º: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

<sup>12</sup> Ralf Dahrendorf : Teoría del Conflicto de Clases

Durante su mandato en 2004, su administración presentó la primera **Política Nacional de Seguridad Ciudadana**, la cual estructuró el concepto en pilares clave y estrategias integrales:<sup>13</sup>

- **Enfoque multidimensional:** Definió la seguridad como un desafío de integración social, instando a que el abordaje del problema no sea solo policial, sino que involucre el diseño urbano, la calidad de los servicios públicos y la reducción de la desigualdad.
- **Tres ámbitos de acción:** La política abarcaba la **prevención social** (intervención a nivel comunitario para evitar la vulnerabilidad), el **control** (persecución del delito y modernización de las policías) y la **rehabilitación** (reinserción social).
- **Participación conjunta:** Planteó que la seguridad es una responsabilidad que compete tanto a las instituciones del Estado como a la ciudadanía y sus organizaciones, requiriendo un trabajo conjunto a escala territorial.
- **Rol de la democracia:** En sus lineamientos ("Democracia y seguridad ciudadana"), se promovió un enfoque humanista donde el orden público debe respetar los derechos de las personas y la paz social.

### 2.3.- De las Funciones Clave en el Orden Público

Para cumplir su "misión constitucional"<sup>14</sup>, Carabineros despliega su labor a través de múltiples enfoques tácticos y sociales, a decir:

**El Rol Preventivo y Disuasivo:** Por medio de patrullajes constantes y presencia activa para evitar la comisión de delitos y alteraciones al Orden Público.

**El Control de Multitudes:** En manifestaciones, desórdenes o emergencias masivas, despliega unidades especializadas como Control de Orden Público (COP) para restablecer la seguridad, haciendo uso de los protocolos vigentes y el uso legítimo de la fuerza de manera gradual.

**La Investigación Forense:** Da apoyo al Ministerio Público y a los Tribunales en la recopilación de antecedentes y persecución penal una vez quebrantado el Orden Público.

---

<sup>13</sup> Revisar los documentos oficiales de su gestión sobre estos lineamientos en el Archivo Presidencial Ricardo Lagos o consultar el resumen de políticas públicas en el sitio de la [Biblioteca del Congreso Nacional de Chile](#).

## 2.4.- De los Ejes de su Gestión Integral

La doctrina institucional no se limita a la coerción, sino que se divide operativamente en los siete roles enunciados, que complementan la labor del Orden Público.

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el Control del Orden Público lo constituyen las manifestaciones. Para ello, la Institución ha desarrollado protocolos con el fin de enfrentarlas bajo un modelo que prioriza “el resguardo del derecho a la libre reunión”<sup>15</sup> y establece un uso de la “fuerza estrictamente gradual y proporcional”<sup>16</sup>.

Por otra parte, la normativa principal vigente está contenida en la Orden General N° 2.870 del 20 de septiembre de 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que actualizó los procedimientos de Control de Orden Público, determinando Etapas de Intervención y Gradualidad. El personal policial debe seguir fases secuenciales antes de emplear cualquier método de dispersión directa, a saber:

**Contención y Aislamiento:** Mediante monitoreo y facilitación del desarrollo de la marcha pacífica, aislando exclusivamente focos de violencia específicos.

**Advertencia Pública:** Antes de usar elementos disuasivos químicos o agua, la policía debe realizar al menos tres advertencias claras por altavoces, solicitando el despeje voluntario de las vías bloqueadas.

**Dispersión Gradual:** Uso estrictamente escalonado de medios disuasivos, iniciando con camiones lanza-agua y recurriendo, en última instancia, a gases lacrimógenos ante desórdenes graves.

Como consecuencia del uso de la fuerza legítima para el restablecimiento del Orden Público quebrantado, el personal además, debe remitirse a los Principios Fundamentales del Uso de la Fuerza. Toda acción ejecutada por las Unidades de Control de Orden Público debe cumplir con estándares internacionales conforme al Documento Electrónico N° 9122521 del 17 de diciembre de 2012 que se refiere a los siguientes principios de derecho, a decir:

**Legalidad:** La fuerza solo se emplea para cumplir un objetivo institucional amparado por la ley (Acción amparada en la Ley).

---

<sup>[14]</sup> CPR 1980, art. 101, inciso 2°.

<sup>[15]</sup> CPR 1980, art. 19, numeral 13.

<sup>16</sup> Circular N° 1832 DIGCAR de 04 de marzo 2019. Biblioteca del Congreso Nacional: Uso de la Fuerza. -

**Necesidad:** Su aplicación queda restringida únicamente a situaciones donde otros medios como el diálogo hayan fracasado. (Aplicada solo si los medios pacíficos fracasan).

**Proporcionalidad:** Debe existir equilibrio entre el nivel de resistencia o agresión y la intensidad del medio empleado por el Carabinero. (Equilibrio entre la agresión y el medio empleado).

**Trato humano y justo:** A las personas privadas de libertad de acuerdo con su edad y sexo.

**Responsabilidad:** Cada funcionario es responsable administrativa y judicialmente por los excesos cometidos en el uso de sus atribuciones.

Se identifican cinco procedimientos policiales relacionados con el mantenimiento del Orden Público en manifestaciones: **1)** Resguardo del derecho de manifestación; **2)** Restablecimiento del Orden Público; **3)** Desalojos; **4)** Procedimientos con infractores de ley; y, **5)** Trabajo con el INDH, personas y organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación social.

Para asegurar la transparencia, las normativas restringen el uso de escopetas antidisturbios en contextos pacíficos y obligan al personal de primera línea a portar cámaras corporales (*bodycams*) operativas.

## 2.5.- De las Restricciones de Armamento y Transparencia

Las normativas introdujeron límites severos al equipamiento en contextos urbanos, a saber:

**2.5.1.-Escopetas Antidisturbios:** Quedan totalmente restringidas en manifestaciones pacíficas. Su uso se restringe exclusivamente como último recurso ante un peligro inminente para la vida de los policías o de terceros.

Los principales puntos sobre el uso de este armamento incluyen: a) **Uso defensivo y no contra multitudes:** Según las directrices oficiales, las escopetas antidisturbios no son una herramienta para dispersar manifestaciones. Solo se justifica su uso si el personal policial sufre una "agresión ilegítima" que represente un riesgo para la vida de los agentes o de terceros; b) **Fallos judiciales contradictorios:** Tribunales de primera instancia han emitido prohibiciones locales, pero la **Corte Suprema** ha revocado estas medidas. El máximo tribunal ha determinado que la utilización de estos implementos no puede ser resuelta de manera absoluta por la vía judicial, ya que su regulación administrativa y operativa está sujeta a los protocolos de uso de la fuerza de Carabineros; y, c) **Obligaciones**

**operativas:** El protocolo actual exige que, en caso de utilizarse, los funcionarios deben portar cámaras corporales de registro y evitar apuntar al rostro o al torso.

**2.5.2.-Cámaras Corporales:** El personal de primera línea tiene la obligación de portar y mantener encendidos dispositivos de grabación para registrar la transparencia del procedimiento y aportar evidencia a la fiscalía.

**2.5.3.-Coordinación con Veedores:** El protocolo obliga a facilitar las labores de observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y profesionales de la prensa.

**2.5.4.-Disuasivos Químicos:** Su uso debe considerar aspectos restrictivos para la salud.

## **2.6.- Del Uso de la Fuerza para Restaurar el Orden Público**

El uso de la fuerza en Carabineros es una facultad legal y constitucional derivada de su rol como Fuerza Pública. Se rige por el principio de uso diferenciado y gradual, lo que significa que el nivel de fuerza empleado debe ser proporcional a la resistencia o amenaza, desde la presencia disuasiva hasta el uso de armas de fuego.

La normativa se fundamenta en los siguientes principios: (1) **Legalidad:** La acción debe estar estrictamente justificada por la ley; (2) **Necesidad:** La fuerza solo se aplica cuando otros medios de disuasión resultan ineficaces; y, (3) **Proporcionalidad:** Debe existir equilibrio entre la gravedad de la amenaza y el nivel de fuerza utilizado para controlarla.

## **2.7.- De los Niveles de la Fuerza**

La respuesta policial escala en cinco niveles, dependiendo de la actitud del intervenido: (a) **Presencia policial:** presencia disuasiva de la autoridad; (b) **Verbalización:** órdenes claras y persuasión para lograr el cumplimiento; (c) **Control físico:** reducción corporal, uso de esposas o bastón de servicio; (d) **Fuerza menos letal:** uso de gas pimienta, agentes químicos o vehículos lanza-agua; y (e) **Fuerza potencialmente letal:** uso del arma de fuego, reservado únicamente para neutralizar amenazas letales inminentes contra la vida del carabinero o de terceros.

La Institución detalla el actuar operativo en documentos como la Circular N° 1.832 del 01 de marzo de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

## **2.8.- La Legítima Defensa en el Orden Público**

En el derecho penal chileno, la legítima defensa es una causa de justificación que exime de responsabilidad criminal a quien comete una acción que ordinariamente sería delito, siempre que lo haga para repeler una agresión injusta e ilegítima.

El artículo 10° del Código Penal distingue tres formas tradicionales de legítima defensa para los ciudadanos, a las que se suma la regulación especial para las policías.

### 2.9.- Requisitos Clásicos de la Legítima Defensa

Conforme al artículo 10 N° 4 del Código Penal, sus requisitos son: (i) agresión ilegítima; (ii) necesidad racional del medio empleado; y (iii) falta de provocación suficiente.

Además de la defensa propia normal, el código penal regula: (a) La legítima defensa de parientes en el numeral 5); y, (b) de extraños en el numeral 6) del Art. 10 respectivamente.

**En cuanto a la Legítima Defensa Privilegiada** (Art. 10 N° 6 inciso 2°) del Código Penal se prescribe que: Es una presunción legal donde se asume que se cumplen los tres requisitos predichos. Aplica a todo ciudadano al repeler a alguien que ingresa mediante escalamiento a una casa habitada, al repeler a un intruso durante la noche en un local comercial, o al impedir delitos graves in situ como robo con violencia, violación o secuestro; y,

**En lo que concierne a la Legítima Defensa Privilegiada Policial:** El marco penal aplicable a las policías sufrió una transformación sustancial en Chile con la promulgación de la Ley Naín-Retamal (Ley N° 21.560). Esta legislación modificó el artículo 10° del Código Penal, introduciendo la figura de la **Legítima Defensa Privilegiada Policial**

Bajo este Estatuto Jurídico, se consagra una ***presunción de inocencia operativa***: Se asume legalmente que el funcionario actuó de forma justificada y proporcional cuando hace uso de su arma de servicio o medios menos letales al ser objeto de agresiones corporales o con armas que pongan en peligro inminente su vida o la de terceros.

Esto invierte la carga de la prueba, puesto que ya no es el policía imputado quien debe demostrar en primera instancia la proporcionalidad de su actuar, sino que corresponde al Ministerio Público probar fehacientemente la existencia de un abuso o desvío de poder. (Art. 1698 inciso 1° del Código Civil). Aunque la medida ha dotado de mayor certeza jurídica al actuar policial en las calles, se mantiene bajo constante análisis por parte de organismos de derechos humanos para evitar espacios de discrecionalidad.

De las modificaciones al artículo 10° del Código Penal, nacen tres principios de la máxima importancia, a decir: (1) **La Presunción de inocencia operativa**: Se presume legalmente que el Carabinero actuó en legítima defensa cuando hace uso

de su arma de servicio o medios menos letales; (2) **La Inversión de la carga de la prueba**: Antes de esta ley, el policía imputado debía probar que cumplió con la proporcionalidad. Con el nuevo marco, se presume que lo hizo correctamente, y es el Ministerio Público quien debe demostrar que hubo abuso; y, (3) El **Contexto de aplicación**: Esta figura solo se activa cuando el funcionario actúa en ejercicio de sus funciones y cuando es objeto de agresiones mediante armas, golpes, o ataques que pongan en peligro inminente su vida o integridad física o la de terceros.

Esta normativa ha tenido gran impacto en tribunales, aplicándose en casos donde policías fueron absueltos tras acreditarse que dispararon al ser atacados. En el plano político genera debates: Sectores que defienden la Ley aseguran que entrega el respaldo legal necesario para combatir el crimen organizado, mientras que organizaciones de derechos humanos critican que debilita las garantías de control ante eventuales abusos de fuerza.

## 2.10.- Análisis Crítico a las Normativas de Orden Público

Las críticas al Orden Público nacidas de sectores ideológicos de oposición se centran en cómo el Estado utiliza este concepto para restringir libertades civiles, criminalizar la protesta social y mantener desigualdades estructurales.

Diversas corrientes sociológicas y jurídicas analizan esta problemática desde diferentes visiones, a decir: **(A) Acerca de la Criminalización de la protesta**: Se argumenta que las leyes de Orden Público son utilizadas de manera desproporcionada para reprimir manifestaciones, movimientos sociales y demandas ciudadanas, priorizando la tranquilidad institucional por sobre el derecho a la reunión y expresión; **(B) Sobre la Militarización y represión**: El despliegue de fuerzas en zonas urbanas para controlar el Orden Público es criticado. Expertos advierten que esto desnaturaliza el rol de las Fuerzas Armadas y eleva el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos; **(C) Acerca del Uso de conceptos ambiguos**: En el ámbito jurídico, el "Orden Público" es considerado un concepto vago que deja margen de discrecionalidad a las autoridades, permitiendo que se aplique de forma arbitraria según el contexto político; y, **(D) Con respecto a la Seguridad vs. Exclusión**: Analistas sociales critican que los discursos estatales sobre el Orden Público buscan asegurar los espacios urbanos, marginando a grupos vulnerables y tratando la pobreza como un problema de alteración pública en lugar de una falla estructural.

## 2.11.- Factores Estatales y Modernización del Sistema de Inteligencia

El Sistema de Inteligencia del Estado en Chile, originalmente regido por la Ley N° 19.974, presenta nudos críticos históricos que dificultan enfrentar amenazas modernas como el crimen organizado y el narcotráfico.

Históricamente, el mantenimiento del orden público se veía obstaculizado por deficiencias de carácter reactivo en las instituciones. El Sistema de Inteligencia del Estado presentaba severas limitaciones para coordinar los flujos de información sectorial entre los organismos civiles, policiales y militares, lo que fragmentaba la capacidad estratégica ante el auge de fenómenos complejos como el crimen organizado y el narcotráfico.

Para subsanar este nudo crítico, la publicación en el Diario Oficial de la Ley N° 21.821, introdujo una profunda reforma estructural. Al rediseñar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) e integrar el Consejo Interministerial de Inteligencia, el Estado de Chile transita formalmente hacia un modelo de seguridad predictivo.

Esta legislación permitirá centralizar la recolección de datos y optimizar la toma de decisiones preventivas, asegurando que la preservación del espacio público cuente con un respaldo estratégico e informativo robusto antes de que ocurran crisis de gran magnitud.

## **2.12.- El Concepto de Orden Público en la Doctrina Judicial Chilena**

Los fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional conciben el orden público como una noción jurídica maleable y abierta, que engloba las bases estructurales necesarias para la estabilidad de la comunidad. Jurisprudencialmente se adopta la premisa histórica de que este principio consiste en el andamiaje institucional indispensable para la viabilidad y operatividad del aparato estatal.

Su aplicación en el escenario legal chileno se despliega en cuatro dimensiones fundamentales:

### **A.- Ámbito Económico (OPE)**

Esta dimensión cuenta con un desarrollo doctrinal profundo en la magistratura constitucional. Se asume como la red de directrices legales que estructuran la actividad financiera de la nación, facultando al poder administrativo a intervenir para alinear el mercado con el bienestar colectivo.

- **Anclaje Constitucional:** No aparece de forma literal en la Carta Fundamental, sino que emana implícitamente de las garantías del artículo 19º, números 21) (libertad de emprendimiento) y 22) (prohibición de tratos discriminatorios por el Estado).
- **Restricción a la Voluntad Particular:** La Corte Suprema cataloga estas disposiciones como imperativas y de aplicación inmediata. Por ende, los convenios privados no pueden modificarlas ni renunciar a ellas.

### **B.- Ámbito Civil y Relaciones de Familia**

En el derecho privado, funciona como un límite estricto a las negociaciones autónomas, según los mandatos del Código Civil.

- **Sanción de Ineficacia:** Los tribunales decretan de forma unánime la nulidad absoluta de todo contrato que contravenga las bases del orden público, al configurarse un vicio de objeto o causa ilícita.
- **Naturaleza del Derecho de Familia:** Los tribunales superiores ratifican que las normativas sobre matrimonio, filiación y pensiones alimenticias son indisponibles para las partes, obligando a su cumplimiento estricto.

### C.- Responsabilidad Patrimonial del Estado y Seguridad

A nivel administrativo, los tribunales evalúan la diligencia operativa de las policías ante disturbios complejos.

- **Falta de Servicio:** Para exigir indemnizaciones por destrozos en manifestaciones o conflictos rurales, la Corte Suprema revisa si existió un déficit en la prestación del servicio público estatal.
- **Obligación de Medios:** La justicia aclara que el Estado debe emplear los recursos disponibles, pero no puede asegurar un resultado absoluto. El fisco solo responde penal o civilmente si se acredita una negligencia evidente o un retraso inexcusable en el despliegue policial frente a un riesgo latente.

### D.- Frontera Penal y Ley de Seguridad del Estado

El orden público penal recurre a sanciones punitivas especiales mediante la Ley de Seguridad del Estado.

- **Estándar de Lesividad Real:** Para eludir interpretaciones caprichosas de conceptos indeterminados, las sentencias penales actuales exigen que la conducta cause una perturbación material, constatable y directa en la vida ciudadana, diferenciando nítidamente el delito de la libre protesta social.

## III.- CONCLUSIONES EJECUTIVAS

### Conclusión ejecutiva N° 1: El control del orden público exige eficacia operativa subordinada al Estado de Derecho

La función constitucional de Carabineros de Chile para el resguardo del Orden Público y la Seguridad Pública Interior no se agota en una dimensión estrictamente coercitiva, sino que se articula mediante un modelo agencial tripartito: **prevención, control y restauración**. Dentro de esta estructura, el *Rol de Control de Orden Público* (COP) no opera de manera discrecional, sino que se erige normativamente como la *última ratio* del monopolio de la fuerza estatal ante la fractura de la paz social.

Este despliegue se encuentra estrictamente condicionado por la observancia de la triada dogmática de los Derechos Humanos: **legalidad, necesidad y proporcionalidad**, imperativos que han transitado desde directrices del derecho internacional hacia su plena codificación y positivización dentro del ordenamiento jurídico chileno.

## **Conclusión ejecutiva N° 2: La modernización normativa debe equilibrar respaldo policial, proporcionalidad y control externo**

Los recientes ajustes a la arquitectura legal que regula la actuación policial —cristalizados en la Orden General N° 2.870 de Carabineros de Chile y la Ley N° 21.560 (Ley Naín-Retamal)— pretenden resolver un problema crónico de asimetría y desprotección operativa, balanceando la certeza jurídica de los funcionarios con estándares rigurosos de rendición de cuentas (*accountability*). La consagración de la legítima defensa privilegiada policial no constituye una concesión de impunidad, sino una presunción legal sujeta a la estricta verificación de un peligro inminente y grave contra la vida.

Sin embargo, pervive una tensión dialéctica insoslayable: el uso instrumental del concepto de "Orden Público" es metodológicamente improcedente cuando se utiliza para criminalizar la manifestación social pacífica o para invisibilizar la ineficacia de las políticas estructurales del Estado. Por ende, la legitimidad institucional de la policía chilena exige una sujeción permanente a mecanismos exógenos de control, transparencia de datos y una formación continua y transversal en derechos fundamentales.

## **Conclusión ejecutiva N° 3: La estabilidad democrática requiere prevención, inteligencia estratégica y cohesión institucional**

El análisis del entorno republicano chileno demuestra que la mera imposición del orden público es una condición necesaria pero analíticamente **insuficiente** para consolidar la paz social duradera. La pacificación de los entornos civiles no puede descansar exclusivamente en el aparato de fuerza legítima; requiere de una robusta gobernabilidad democrática capaz de encauzar institucionalmente el conflicto y de diseñar políticas de seguridad urbana fundadas en la prevención del delito, la inclusión socioeconómica y la cohesión comunitaria.

En consecuencia, el resguardo del espacio cívico dentro de una República Democrática no responde a un fin autocrático de control social, sino al cimiento estructural e indispensable sobre el cual se edifican el ejercicio real de las libertades públicas individuales y el desarrollo y estabilidad de la matriz económica nacional.

## **Conclusión ejecutiva N° 4: El documento converge en tres directrices estratégicas de política pública**

A partir del examen normativo, jurisprudencial y doctrinario desarrollado, es factible compendiar los hallazgos en tres directrices estratégicas de síntesis:

- **Sujeción Normativa del Monopolio de la Fuerza:** La validez ética y legal de las facultades coercitivas de Carabineros de Chile radica de manera exclusiva en su subordinación al Estado de Derecho. El diseño constitucional

chileno no anula la expresión pública de las tensiones sociales, sino que busca reconducirlas procesalmente hacia vías pacíficas mediante la aplicación de los estándares internacionales de proporcionalidad operativa.

- **Actualización Legal Bidireccional:** La evolución regulatoria manifiesta un doble propósito normativo. Por una parte, restringe y pauta de forma milimétrica el uso gradual de herramientas de dispersión y la obligatoriedad de tecnologías de registro técnico (v.g., cámaras corporales); por otra, provee una necesaria protección al personal policial al instituir una presunción de inocencia técnica frente a acometimientos de alta violencia en su contra.
- **Giro Estratégico hacia la Inteligencia Preventiva Intersectorial:** La contención de los fenómenos delictivos contemporáneos demanda un quiebre definitivo con el paradigma táctico de respuesta puramente reactiva.

La sofisticación y expansión de las organizaciones criminales transnacionales evidencian que la preservación de la estabilidad civil depende de la modernización de los sistemas de contrainteligencia estatal. En este sentido, la correcta y rigurosa aplicación del intercambio de información sectorial y las herramientas fijadas en la Ley N° 21.821 que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado constituirá el pilar fundamental para predecir, mitigar y adelantarse a los riesgos sistémicos de la seguridad nacional.

### **Conclusión ejecutiva N° 5: La legitimidad institucional es el principal activo del control del orden público**

El aseguramiento del orden público no debe entenderse como inmovilización de la vida social, sino como condición habilitante para que las demandas ciudadanas se expresen dentro de cauces democráticos, pacíficos y jurídicamente protegidos. Su eficacia real depende menos de la coerción punitiva y más de la confianza pública en la legitimidad ética, técnica y jurídica de las instituciones responsables de aplicarlo.

### **Conclusión ejecutiva N° 6: La jurisprudencia convierte el orden público en un límite recíproco al Estado y a los particulares**

La doctrina judicial chilena muestra que el orden público opera en dos direcciones: limita la autonomía privada cuando compromete bienes jurídicos esenciales y, al mismo tiempo, restringe la potestad estatal cuando amenaza libertades constitucionales. Esta lectura fortalece un enfoque moderno, donde seguridad, responsabilidad fiscal, protesta social y garantías fundamentales deben analizarse bajo criterios de proporcionalidad, lesividad real y control judicial efectivo.

## **Conclusión ejecutiva N° 7: La estabilidad democrática exige equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales**

El control técnico y regulado del orden público es indispensable para la continuidad democrática, pero pierde validez material si se separa del respeto irrestricto a los derechos humanos. La fortaleza institucional depende de sostener un equilibrio verificable entre seguridad pública, libertad ciudadana, transparencia procedimental y responsabilidad estatal.

## **Conclusión ejecutiva N° 8: La crisis de seguridad debe abordarse como problema sistémico de gobernabilidad**

El debate chileno evidencia que el control del orden público y la seguridad ciudadana ya no constituyen solo un desafío policial, sino una crisis sistémica de gobernabilidad que compromete conducción estratégica, calidad legislativa, eficacia judicial, coordinación interinstitucional e inteligencia preventiva. Por ello, la respuesta estatal debe superar la lógica reactiva y articular prevención social, persecución penal efectiva, modernización tecnológica, probidad institucional y recuperación territorial sostenida.

## **IV.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- 1) Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1980). *Constitución Política de la República de Chile*. BCN Ley Chile.
- 2) Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1990). *Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile*.
- 3) Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. (2026). *Ley N° 21.821: Fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado y modifica la Ley N° 19.974*. BCN Ley Chile.
- 4) Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. (2023). *Ley N° 21.560 (Ley Naín-Retamal): Fortalece y protege el ejercicio de la función policial y de Gendarmería*.
- 5) Vial del Río, V. (1985). *Derecho Civil, Teoría General de los Actos Jurídicos*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- 6) Constitución Política de la República. Art. 101°
- 7) Weber, Max: "La Estructura del Poder", Capítulo I, p. 53, Editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1977, la concibe como "la probabilidad de imponer la voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia.
- 8) Pág. 79, Manual de Doctrina y Código de ética de Carabineros de Chile. Segunda edición, marzo 2017.-
- 9) Código Penal. (1874). Artículo 10. Diario Oficial de la República de Chile.
- 10) Ley 18.961. (1990, 27 de febrero). Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Diario Oficial de la República de Chile.

- 11) Ley 19.974. (2026, 30 de mayo). Sistema de Inteligencia del Estado. Diario Oficial de la República de Chile.
- 12) Ley 21.560. (2023). Ley Naín-Retamal. Diario Oficial de la República de Chile.
- 13) Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2019, 01 de marzo). Circular N° 1.832: Uso de la Fuerza. Gobierno de Chile.
- 14) Ministerio del Interior y Seguridad Pública. (2021, 20 de septiembre). Orden General N° 2.870: Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público. Gobierno de Chile.
- 15) Atria, F. (2013). La forma del derecho.
- 16) Cea Egaña, J. (2012). Derecho constitucional chileno.
- 17) Constitución Política de la República de Chile. (1980).
- 18) Horvitz Lennon, M. I., & López Masle, J. (2004). Derecho procesal penal chileno.
- 19) Nogueira Alcalá, H. (2015). Derechos fundamentales.
- 20) Politoff, S., Matus, J., & Ramírez, M. (2004). Lecciones de derecho penal chileno.
- 21) Weber, M. (1978). Economy and society.
- 22) El Decreto Supremo (Interior) N° 1.086 sobre “Reuniones Públicas” de 1983, y el Decreto Supremo (Defensa) N° 327 de 1993 que aprobó el “Reglamento de Organización de Carabineros de Chile” (artículo 4).
- 23) “Declaración universal de derechos humanos” de 1948. “Pacto internacional de derechos civiles y políticos” de 1966. “Convención americana sobre derechos humanos” de 1969. “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984.
- 24) “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” de 1990.
- 25) “Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” de 1988.
- 26) Herbert Steve, 2006, Citizens, cops, and power. Recognizing the limits of community. The University of Chicago Press, USA.
- 27) Ministerio del Interior de Chile, 2004, Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en Chile, Foro de Expertos en Seguridad Ciudadana, Documento de Trabajo N°1, Santiago, Chile.
- 28) Ministerio del Interior de Chile, 2004b, Política Nacional de Seguridad Ciudadana, Santiago, Chile. Ministerio del Interior de Chile, 2006, Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2006-2010, Santiago, Chile.
- 29) Faro UDD. (2025). Crisis de seguridad y democracia: contexto y análisis de la respuesta legislativa (2022-2025) (Documento de Trabajo N° 2) Faro UDD. Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad del Desarrollo.

- 30)Fuentes, J., & Lunecke, A. (2020). Seguridad ciudadana y discursos de control en Chile: Continuidades y rupturas políticas (1990-2006). Revista de Ciencias Sociales, (75), 115-138 Dialnet.
- 31)Pratt, J. (2019). El populismo penal: raíces, expresiones y efectos en la justicia criminal contemporánea. Revista Ciencias Penales, 2(6), 45-68.
- 32)Verdugo Lara, M. (2025). Análisis crítico al sistema de control de armas en Chile: Brechas normativas y desafíos institucionales en la lucha contra el crimen organizado ANEPE. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

#### ANEXO N° 1.-

Fotografías que demuestran las funciones de Carabineros de Chile en el restablecimiento del Orden Público.

(Fuente. Google. Internet. Instagram\_ COPCHILE)





**Protestas estudiantiles en Chile contra el gobierno de Kast dejan detenidos y duros enfrentamientos**